

PROTOKÓŁ PRZESŁUCHANIA PODEJRZANEGO

Daniel Dzik
(imię i nazwisko podejrzanego)

sierż. Kamil Kleszcz – KP Balice,
działając na podstawie art. 175 § 1 k.p.k., zgodnie z art. 143 § 1 pkt 2 k.p.k.
protokołował: osobiście
przebiegu czynności nie utrwalono za pomocą urządzenia rejestrującego obraz/dźwięk.

Tożsamość podejrzanego stwierdzono na podstawie:
dowód osobisty nr ABC123456, wydany przez: Wójt gm. Zabierzów
PESEL 68102987654,

Podejrzany podał następujące dane osobowe:

imię i nazwisko: **Daniel Dzik**

imiona rodziców i nazwisko rodowe matki: Jan i Janina z d. Jeż,

data i miejsce urodzenia: 29 października 1968 r., Kraków,

miejsce zamieszkania: 32-082 Kobylany, ul. Prosta 1,

obywatelstwo: polskie,

wykształcenie: wyższe,

stan cywilny: żonaty,

liczba dzieci i ich wiek: jedno, 25 lat,

liczba osób pozostających na utrzymaniu podejrzanego: brak,

zawód: informatyk,

zatrudniony: „XERO-KOPIE” sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie,

uposażenie: ok. 4 000 zł netto miesięcznie,

zajęcie i dochód miesięczny małżonka: nauczyciel, 4 000 zł netto miesięcznie,

stan majątkowy: odrębna własność lokalu mieszkalnego o pow. 80 m², w Kobylanach
ul. Prosta 1 (wspólność z małżonką), samochód osobowy Jeep Wrangler rok produkcji: 2010,
o wartości ok. 45 000 zł (majątek osobisty),

stosunek do służby wojskowej: uregulowany WKU Kraków,
karalność: wg oświadczenia niekarany,
stan zdrowia: dobry, nieleczony psychiatrycznie, neurologicznie, odwykowo.

Podjezdzanego pouczone o uprawnieniach i obowiązkach zawartych w „Pouczeniu podjezdzanego o prawach i obowiązkach”.
Pouczenia te otrzymałem na piśmie.

Daniel Dzik
(podpis podjezdzanego)

Podjezdzany nie żąda umożliwienia mu złożenia wyjaśnień na piśmie oraz podania ustnie podstaw zarzutów, a także sporządzenia uzasadnienia postanowienia na piśmie.

Daniel Dzik
(podpis podjezdzanego)

Kamil Kleszcz
(podpis przesłuchującego)

Podjezdzany wyjaśnia: pouczony o treści praw i obowiązków podjezdzanego, które otrzymałem też na piśmie, oświadczam, że przedstawione mi zarzuty w dniu dzisiejszym zrozumiałem, częściowo przyznaję się do ich popełnienia, chcę wyjaśniać: w dniu 31 grudnia 2024 r. przyjechałem na cmentarz w Szczyglicach na pogrzeb kolegi. Ja umówiłem się dzień wcześniej z innym kolegą, który też wybierał się na ten pogrzeb, że kupię od nas obu wieniec. My spotkaliśmy się w dniu zdarzenia ok. 8.30 przed bramą wjazdową na teren cmentarza. On zaproponował, że po co będziemy dźwigać ten wieniec, skoro on ma klucze do bramy i możemy podjechać alejką bliżej kaplicy, gdzie miał być pogrzeb. On ma te klucze do bramy, bo administruje terenem cmentarza. Ja się zgodziłem, otworzył bramę i ja wjechałem na teren cmentarza, on potem zamknął bramę. Kolega jechał ze mną jako pasażer, ja prowadziłem, pojechaliśmy w górę wąską alejką prowadzącą wzdłuż ogrodzenia w stronę kaplicy. Wjechaliśmy jakieś 100 m i stanęliśmy w alejce, bo do pogrzebu było jeszcze ok. 2 godziny. On się zapytał czy „chlapniemy”, ja mówię, że dlaczego nie i wyciągnął butelkę wódki, 0,5 litra. My dzień wcześniej, tj. 30 grudnia 2024 r., rozmawialiśmy do późna w nocy z tym kolegą o tych wszystkich nagłych odejściach naszych kolegów i wtedy na cmentarzu mieliśmy trochę kaca. Ja miałem z pogrzebu już nie wracać samochodem, miał nim jechać inny kolega, więc zgodziłem się i piliśmy tę wódkę, żeby trochę się lepiej poczuć. Jak wypiliśmy, to ten kolega poszedł na pogrzeb, a ja już nie miałem siły, było mi strasznie smutno i zostałem w samochodzie. Ja chciałem zawrócić na tej alejce, ale tam było wąsko, przeszkadzała mi drewniana ławka, przy której stał samochód. Wtedy ktoś mnie zobaczył,

podszedł, zapytał co robię, a potem zadzwonił na Policję. Ja nigdy wcześniej nie jeździłem samochodem po alkoholu, to mój pierwszy raz. Ja bardzo żałuję swojego występu.

Przesłuchujący z urzędu stwierdza, że podejrzany płacze, zwraca się do przesłuchującego bełkotliwie, część wypowiedzi niezrozumiała. Z urzędu stwierdza się, że od podejrzanego „czuć” woń alkoholu.

Podejrzany oświadcza, że przed przesłuchaniem wypił dwie „małpki”, tj. 0,4 l wódki i jedno piwo „z nerwów”.

Na pytanie przesłuchującego: czy jest Pan uzależniony od alkoholu?

Podejrzany odpowiedział: Ja nie jestem uzależniony. Piję okazjonalnie.

Na pytanie przesłuchującego: czy pił Pan alkohol przed przyjazdem na cmentarz w dniu 31 grudnia 2024 r., a jeśli tak, to ile?

Podejrzany odpowiedział: Ja przed przyjazdem na cmentarz nic nie piłem, piłem wódkę dopiero na cmentarzu w alejce. Dzień wcześniej wieczorem trochę z tym kolegą się zrobiliśmy, tj. my wypiliśmy wtedy ok. 0,5 l wódki we dwóch i po jednym piwie, ale rano, gdy jechałem na pogrzeb, czułem się trzeźwy.

W tym miejscu przerwano przesłuchanie ze względu na stan nietrzeźwości podejrzanego.

Podejrzanego wezwano na kolejny termin przesłuchania, tj. w dniu 14 stycznia 2025 r., godz. 8.00, zobowiązując do stawienia w stanie trzeźwości.

Skreśleń, poprawek i uzupełnień nie czyniono.

Brak zarzutów do czynności.

Protokół odczytano, podejrzany nie zgłasza zastrzeżeń do treści protokołu.

Czynność zakończono w dniu 13 stycznia 2025 r. o godz. 9.30.

Daniel Dzik
(podpis podejrzanego)

Kamil Kleszcz
(podpis przesłuchującego)